

1015118-20.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... da bateria quatro dias antes do roubo, fazendo com que se perdesse o sinal do rastreador, que não foi mais restabelecido até a data do delito, o que torna difícil explicar como o automóvel se deslocou do imóvel da segurada até o local em que foi subtraído (fls. 181/182).

Pois bem, como se sabe, no seguro prevalece o princípio da estrita boa-fé, ou seja, "o segurado e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Cível

Praça IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1015118-20.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1015118-20.2022.8.26.0554

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Aline Frias Moreno da Silva

Requerido:

Liberty Seguros S/A

Em 25 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck

Vistos.

ALINE FRIAS MORENO DA SILVA moveu esta ação em face de LIBERTY SEGUROS S.A. alegando que firmou com a requerida um contrato de seguro, tendo por objeto o veículo descrito na vestibular, mas o carro foi roubado e a ré se negou a arcar com a indenização, o que lhe causou danos materiais e morais. Diante disso, a autora pediu a condenação da parte contrária ao pagamento dos valores referidos na petição inicial.

Regularmente citada (fl. 29), a seguradora apresentou a sua resposta, arguindo preliminar e aduzindo ser indevida a indenização em virtude de omissão relativa a circunstâncias em que se deu o sinistro (fls. 30/186), seguindo-se a réplica (fls. 191/198).

Por fim, ambas as litigantes foram intimadas a especificar os meios de prova que ainda pretendiam produzir e as duas se manifestaram (fls. 202 e 203).

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de indenização, em que a requerente pleiteia a condenação da parte contrária ao pagamento das importâncias mencionadas na petição inicial.

O presente feito comporta julgamento antecipado, nos exatos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que a seguradora

não demonstrou ter qualquer interesse na abertura da fase de instrução (fl. 202). Em primeiro lugar, é de se manter o valor atribuído à causa, ainda que corresponda só ao montante pretendido a título de dano material, visto que não foi indicada a importância postulada pelos danos de ordem moral, de maneira que tem-se por atendido, no caso, o disposto nos artigos 291 e 292, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em segundo lugar, é incabível a desistência do pedido de indenização por danos morais apresentada na réplica sem a indispensável concordância da ré.

No mais, merece parcial acolhida a pretensão deduzida pela autora.

Com efeito, restou incontroverso, a par de demonstrado nos autos, que as partes firmaram contrato de seguro tendo como objeto o veículo descrito na vestibular, com vigência de 24 de setembro de 2021 a 24 de setembro de 2022 (fls. 09/11 e 47/49). Pois bem, acontece que a requerente sustenta que, em 20 de maio de 2022, por volta das 22h40min, o automóvel foi roubado na Rua Lituânia, altura do nº 501, Vila Curuçá, nesta cidade de Santo André, ocasião em que o motorista Alan Frias da Silva foi abordado por três sujeitos armados, que levaram o carro e objetos pessoais (fls. 12/13).

Todavia, acionada a seguradora, a cobertura foi negada, pois durante a regulação do sinistro, ela constatou a ocorrência de irregularidades, em especial a desconexão da bateria quatro dias antes do roubo, fazendo com que se perdesse o sinal do rastreador, que não foi mais restabelecido até a data do delito, o que torna difícil explicar como o automóvel se deslocou do imóvel da seguradora até o local em que foi subtraído (fls. 181/182).

Pois bem, como se sabe, no seguro prevalece o princípio da estrita boa-fé, ou seja, "o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes" (artigo 765 do Código Civil).

Assim, se o segurado "fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido" (artigo 766 do Código Civil). Aliás, o Código Civil ainda dispõe que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato" (artigo 768).

Acontece que, no caso dos autos, não restou demonstrada a suposta fraude, vez que a ré não comprovou que a requerente teria desativado o rastreador do veículo segurado ou que estivesse mancomunada, de qualquer forma, com os autores do crime de roubo, praticando fraude contra o seguro, sendo insuficiente a mera juntada de um relatório apócrifo que teria sido fornecido pela empresa de rastreamento, que é sujeita a falha.

Aliás, nesse passo, é oportuno destacar que, diferentemente da boa-fé, que é sempre presumida, a má-fé deve ser suficientemente comprovada nos autos.

Ademais, em que pese a autora tenha registrado a ocorrência apenas três dias depois do evento, tal demora não se mostra desproporcional, e o sinistro foi comunicado imediatamente à seguradora -- ao menos nada foi alegado em sentido contrário --, permitindo que ela atuasse buscando a redução dos prejuízos indenizáveis com possíveis medidas de salvamento, de preservação e de minimização das consequências (fls. 12/13).

Assim, não tendo a seguradora confirmado, sob o crivo do contraditório, as constatações feitas na regulação administrativa ou comprovado a má-fé da requerente e nem se interessado pela abertura da fase de instrução (fl. 202), força é convir que ela deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na petição inicial (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Aliás, é oportuna a transcrição do seguinte julgado acerca do tema:

"Contrato de seguro Ausente prova da alegada fraude, que teria sido perpetrada antes do sinistro, assim como da sua autoria, a seguradora ré deve pagar ao autor a indenização prevista no contrato que firmaram, em razão do furto do veículo segurado - Negativa de pagamento de indenização securitária não enseja dano moral Pedido parcialmente procedente Recurso parcialmente provido." (TJSP - 39ª Câmara de

Direito Privado, Ap. nº 1021235-02.2020.8.26.0100, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 11.05.22).

Assim, é devida a indenização contratual, correspondente ao valor do bem na data do evento, corrigida monetariamente desde então pelo IPCA e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês, tudo nos termos do item 19.1, item d, do ajuste.

Além disso, já se decidiu que "ao menos no âmbito do direito civil (e aí o distinguishing em relação ao acórdão repetitivo do REsp 1.102.552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe 6/4/2009), essa orientação precisa ser revista. [...] Em síntese, a Taxa de juros legais de que trata o art. 406 do CC/02 não pode corresponder a Taxa SELIC, porque (i) reflete os juros remuneratórios pagos nos empréstimos contraídos entre duas instituições bancárias e não os juros de mora devidos em caso de atraso no pagamento de tributos federais, como expressamente indicado no dispositivo em referência, (ii) seu valor fica demasiadamente sujeito ao arbítrio governamental, (iii) não se aproxima das taxas de juros reais praticadas em operações cotidianas, (iv) não é suficiente, muitas vezes, nem mesmo para vencer a inflação e, finalmente, (v) sua utilização torna incompatíveis, em muitas situações, as normas sintetizadas pelas Súmulas nº 54 e 362 do STJ." (STJ - 3ª Turma, REsp nº 1.943.335/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 14.12.021, DJe de 17.12.21).

Por fim, os fatos narrados na vestibular são incapazes de acarretarem, por si só, abalo psíquico ou psicológico e vergonha ou humilhação, de modo que, não havendo prova de circunstância excepcional, o mero descumprimento contratual por parte da ré não caracteriza dano de ordem moral, não se justificando indenização a esse título.

Ante todo o exposto e o mais que destes autos consta, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação movida por Aline Frias Moreno da Silva em face de Liberty Seguros S.A. para condenar a requerida, mediante a transferência do salvado para o seu nome, ao pagamento da quantia de R\$ 123.268,00, monetariamente corrigida desde maio de 2022 e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação.

E em consequência, é de se extinguir a presente ação, com a apreciação do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais e com os honorários do patrono da ex adversa, que arbitro em 10% do valor dado à causa para o da autora e em R\$ 1.000,00 (um mil reais) para o da requerida, com base no artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Estatuto Adjetivo, em razão da reduzida complexidade do trabalho desenvolvido nesta ação, do grau de zelo dos causídicos, do lugar da prestação do serviço e da natureza e da importância da lide.

P.I.C.

Santo André, 17 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA